

한 국 마 사 회 감 사 실

(권 고 , 통 보)

일 련 번 호 2025-재무-06
분 야 계약·자산관리
제 목 사택 임대차계약 신고 관련 내부통제절차 개선 필요
소 관 본 부 ▼본부, ◁본부, ◀본부, ▷본부, ►본부, ⚙본부
소 관 부 서 ♠부, ∈부, ▲부, ⇨부, ∇부, □부, ●부, ≡지사
내 용

1. 업무 개요

우리 회 임직원은 사택에 입주할 때 주택관리규정에서 정한 입주신청서 등 제반서류를 구비하여 사택 관리자에게 제출한 뒤 소정의 입주자격 심사를 거쳐 주택 임대차계약을 체결하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

부동산거래신고법 제6조의2에 따르면 임대차계약당사자가 보증금이 6천만 원을 초과하거나 월 차임이 30만 원을 초과하는 주택 임대차계약을 체결한 경우 계약 체결일로부터 30일 이내 계약사항을 신고하여야 하며, 이때 임대차계약당사자 중 일방이 공공기관인 경우에는 공공기관이 이를 신고하여야 한다. 또한 같은 법 제28조 제5항 및 같은 법 시행령 제20조에 따르면 이에 대한 신고의무를 해태할 경우에는 최대 30만 원까지 과태료를 부과하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 감사를 통해 그간 사업장별 사택 관리자의 주택 임대차계약 신고의무 이행 실태를 전반적으로 점검하였으며, 그 결과 2022. 1.부터 2025. 5.까지 체결된 신고 대상 사택 임대차계약 중 일부가 미흡하게 신고 처리된 것으로 확인된다.

또한 해당 신고 처리 결과를 상위자에게 직접 보고하거나 계약 결과 보고 과정에서 신고서를 별도로 첨부하여 보고한 사례도 적어 사실상 주택 임대차계약 신고 처리 업무와 관련된 상위자의 확인 및 검토, 승인 절차가 미흡한 실정이다.

아울러 부동산거래신고법상 계약의 일방당사자가 우리 회인 경우 우리 회가 신고 의무를 부담함에도 불구하고 일부 계약서 내에 임대인에게 그 의무를 전가하는 특약 사항이 들어있는 사례도 일부 확인되었다.

조치할 사항

- ① ♠부, ∈부, ▲부, ☞부, ∇부, □부, ●부, ≡지사는 사택 임대차계약 체결 시 신고 처리를 철저히 하시고, 그 처리 결과를 문서에 기록하여 내부통제규정에 따른 상위자의 확인 및 검토, 승인을 받으시기 바랍니다.(권고)
- ② ▲부, ●부는 앞으로 사택 임대차계약서 작성 시 계약서 내 신고 의무를 임대인에게 전가하는 내용의 불합리한 특약 사항이 포함되지 않도록 하시기 바랍니다.(통보)